

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 60/2533

นางสังเวียน ภูแก้ว

โจทก์

นางสาวอรษา เข้มกาญจน์

จำเลย

นางสาวอรษา เข้มกาญจน์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 80)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 259,345.95 บาทพร้อมดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อไป ของต้นเงิน 244,003.80บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะ
ชำระให้โจทก์เสร็จ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกาโดยได้รับอนุญาตให้ฎีกาอย่างคนอนาถพร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว
(อันดับ 79,77,78)

คำสั่ง

ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องถึงวันฟังคำสั่งและต่อไป
อีกจนถึงสิ้นปี 2533มาให้เป็นทีพอใจศาลชั้นต้นและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด
ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องถึงวันฟังคำสั่งและต่อไป
อีกจนถึงสิ้นปี 2533มาให้เป็นทีพอใจศาลชั้นต้นและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด
ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(เชียร ยุงทอง-สวิน อักษรายุธ-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>